

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/648

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – היעדרות בעקבות פגיעה בעבירת מין

או אלימות חמורה), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹, בסעיף 1, אחרי "בשל מחלת ילדו" יבוא "או בשל טיפול בילדו שנפגע מעבירת מין או אלימות חמורה, כהגדרתה בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א–2001²".

דבריו הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993 (להלן – החוק), קובע כי הורה זכאי לזקוף ימי היעדרות בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, בתנאים ובמספר הימים הקבועים בחוק. עוד קובע החוק כי הורה של אדם עם מוגבלות רשאי לזקוף ימי היעדרות כאמור לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבלות. עם זאת, עד כה אין הכרה חוקית בהיעדרות הורה ממקום עבודתו לצורך טיפול בילדו שנפגע מעבירת מין או אלימות חמורה.

על פי החוק, כחלק מההליך הפלילי, נדרשים נפגעי עבירות מין או אלימות חמורה להקדיש זמן רב לעניינים הקשורים להליך המשפטי המתקיים בעניינם, ובכלל זה לצורך הגשת עדות במשטרה, חקירות, פגישות בפרקליטות, התייצבות למתן עדות בבית המשפט וכיוצא באלה. כמו כן, במרבית המקרים זקוקים הנפגעים לטיפול נפשי ממושך בשל הפגיעה שחוו. אם מדובר בנפגעים קטינים, אך טבעי הוא כי הוריהם מלווים אותם בתהליך זה, דבר הבא על חשבון ימי עבודתם.

לפיכך, מוצע לקבוע כי גם היעדרות של הורה מעבודתו לצורך טיפול בילדו שנפגע מעבירת מין או אלימות חמורה, תוכר כהיעדרות שההורה יהיה זכאי לזקוף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. תיקון זה הוא חיוני לנפגעי העבירה ולבני משפחותיהם התומכים בהם בהתמודדותם עם הפגיעה ועם ההליך הפלילי הנלווה לה באופן מיטבי.

הצעת החוק נוסחה בסיוע המועצה לשלום הילד ואיגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון (פ/164/24), על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2419/24), על ידי חברת הכנסת אמילי חיה מואטי (פ/3143/24) ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/3904/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

² ס"ח התשס"א, עמ' 183.